Словарь полей документов

Словарь подстановок для файлов 11–16 комплекта. Реквизиты форм 01–05 заполняйте по их подписям полей.

Формат поля — двойные фигурные скобки и имя заглавными буквами: **{{ИМЯ_ПОЛЯ}}**. Одно имя поля сохраняет один смысл во всех документах. Общие реквизиты сторон и договора можно переносить; дату документа, текущий долг, проценты или неустойку, число дней просрочки, цену иска и пошлину проверяйте и обновляйте на дату каждого нового документа.

Главное правило

Перед направлением найдите все незаполненные поля, включая обозначения «{{...}}». Внесите сведения из подтверждающих документов, удалите неприменимые варианты и проверьте согласованность реквизитов, дат и сумм.

Стороны

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}	Полное наименование вашей организации	учредительные документы, выписка ЕГРЮЛ
{{ИНН_ПОДРЯДЧИКА}}, **{{ОГРН_ПОДРЯДЧИКА}}**	ИНН и ОГРН вашей организации	выписка ЕГРЮЛ
{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}	Юридический адрес вашей организации	выписка ЕГРЮЛ
{{КОНТАКТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}	Телефон и адрес электронной почты для суда	ваши рабочие контакты
{{БАНКОВСКИЕ_РЕКВИЗИТЫ_ПОДРЯДЧИКА}}	Расчётный счёт, банк, БИК, корсчёт	справка банка
{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЗАКАЗЧИКА}}	Полное наименование должника — стороны договора, обязанной платить	договор и актуальная выписка ЕГРЮЛ
{{ИНН_ЗАКАЗЧИКА}}, **{{ОГРН_ЗАКАЗЧИКА}}**	ИНН и ОГРН должника	выписка ЕГРЮЛ; для иска к организации ИНН и ОГРН обязательны (п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Если должник — индивидуальный предприниматель, тот же пункт требует иного состава сведений: сверьтесь с ним по действующей редакции
{{АДРЕС_ЗАКАЗЧИКА}}	Юридический адрес должника	Актуальная выписка ЕГРЮЛ. Для приложения к иску проверьте дату получения выписки по пункту 9 части 1 статьи 126 АПК РФ в редакции, действующей на дату обращения в суд.
{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}, **{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}**	Кто подписывает от вашей организации	устав, доверенность
{{ОСНОВАНИЕ_ПОЛНОМОЧИЙ}}	«действующего на основании Устава» либо реквизиты доверенности	устав, доверенность

Договор и объект

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{НОМЕР_ДОГОВОРА}}, **{{ДАТА_ДОГОВОРА}}**	Реквизиты договора субподряда	титульный лист договора
{{ПРЕДМЕТ_ДОГОВОРА}}	Краткое описание работ по договору	раздел «Предмет договора»
{{ОБЪЕКТ}}	Наименование и адрес объекта строительства	договор, проектная документация
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_ОБ_ОПЛАТЕ}}	Номер пункта о порядке и сроке оплаты	текст договора
{{СРОК_ОПЛАТЫ_ПО_ДОГОВОРУ}}	Срок оплаты дословно, как в договоре	текст договора; если срок не установлен — см. раздел «Если договор не устанавливает срок оплаты» в претензии
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_НЕУСТОЙКЕ}}	Пункт о неустойке за просрочку оплаты, если он есть	текст договора
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПРЕТЕНЗИОННОМ_ПОРЯДКЕ}}	Пункт о досудебном порядке и сроке ответа на претензию	текст договора
{{ПУНКТ_ДОГОВОРА_О_ПОДСУДНОСТИ}}	Пункт о договорной подсудности, если он есть	текст договора

Акты и долг

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{НОМЕР_КС2}}, **{{ДАТА_КС2}}**	Реквизиты акта о приёмке выполненных работ	подписанный акт
{{НОМЕР_КС3}}, **{{ДАТА_КС3}}**	Реквизиты справки о стоимости работ	подписанная справка
{{СУММА_ПО_АКТУ}}	Стоимость работ по акту: цифрами и прописью, с указанием НДС	КС-2 и КС-3
{{СУММА_ДОЛГА}}	Неоплаченный остаток за вычетом авансов и частичных оплат	акты сверки, банковские выписки
{{ДАТА_НАЧАЛА_ПРОСРОЧКИ}}	Первый день просрочки: день, следующий за последним днём срока оплаты	Определите событие, от которого договор исчисляет срок оплаты. Различайте дату составления и дату подписания акта. Рассчитайте срок с учётом статей 191 и 193 ГК РФ; первый день просрочки следует за последним днём срока оплаты.
{{ЧИСЛО_ДНЕЙ_ПРОСРОЧКИ}}	Дней просрочки на дату документа	файл расчёта процентов

Проценты и суд

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{КЛЮЧЕВАЯ_СТАВКА_ЦБ}}	Ключевая ставка Банка России, действовавшая в соответствующие периоды просрочки: если ставка менялась, просрочка разбивается на периоды и к каждому применяется своя ставка (п. 1 ст. 395 ГК РФ)	сайт Банка России cbr.ru, раздел «Ключевая ставка»; внесите значение для каждого периода просрочки на дату расчёта

Поле	Что подставить	Откуда брать
{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}	Проценты по ст. 395 ГК РФ на дату документа	файл расчёта процентов
{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ПРЕТЕНЗИЮ}}	Укажите срок ответа по договору. При отсутствии договорного срока определите срок исполнения требования в претензии. Отдельно рассчитайте срок ожидания перед подачей иска по части 5 статьи 4 АПК РФ, применимому закону и договору. Зафиксируйте основания, даты направления, начала и окончания каждого срока.	договор. По закону или договору проверьте основание, длительность, порядок исчисления, начало и окончание ожидания до подачи иска; подавайте иск после его истечения
{{СРОК_ИСПОЛНЕНИЯ_ТРЕБОВАНИЯ}}	Дата исполнения требования об оплате и предоставлении ответа, указанная в уведомлении. Сопоставьте её с договором и применимым досудебным порядком.	ваше решение; законом не регулируется. Срок ожидания перед иском он не сокращает
{{НАИМЕНОВАНИЕ_АРБИТРАЖНОГО_СУДА}}	Арбитражный суд по подсудности	договор (ст. 37 АПК РФ) либо суд по адресу ответчика (ст. 35 АПК РФ)
{{ЦЕНА_ИСКА}}	Долг плюс проценты (или неустойка) на дату подачи иска	Расчёт выбранной санкции на дату подачи: для процентов — файл 14, для договорной неустойки — отдельный расчёт по условиям договора; файл 14 не используется
{{РАЗМЕР_ГОСПОШЛИНЫ}}	Госпошлина от цены иска	Статья 333.21 НК РФ и калькулятор на официальном сайте арбитражного суда. Сохраните расчёт государственной пошлины на дату подачи иска.
{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}, **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**	Исходящий номер и дата по вашему журналу	делопроизводство организации
{{ДАТА_ПРЕТЕНЗИИ}}, **{{ДАТА_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}**	Дата претензии и дата её фактического направления	опись вложения, трек-номер отправления
{{ДЕНЬ_ОТПРАВКИ_ПРЕТЕНЗИИ}}	На какой день просрочки вы отправляете претензию	Внутренняя контрольная дата, установленная ответственным лицом. Сопоставьте её с договорными и процессуальными сроками.

Актуальные ставки и сроки

Таблица связывает каждое переменное значение с источником: договором, подтверждающими документами, действующей нормой или калькулятором суда.

На дату составления документа проверьте ключевую ставку Банка России, применимые сроки и размер государственной пошлины по указанным источникам. Сохраните исходные данные вместе с расчётом.

Порядок работы с комплектом

- Общие реквизиты выпишите один раз; перед каждым новым документом обновите даты и изменяющиеся суммы по подтверждающим документам и расчёту выбранной санкции.

— Для процентов используйте файл 14: он даст **{{СУММА_ПРОЦЕНТОВ}}** и **{{ЧИСЛО_ДНЕЙ_ПРОСРОЧКИ}}**. Для неустойки подготовьте отдельный расчёт по договору; файл 14 для неё не используется.

— Подставьте значения в нужный документ, удалите пояснения в квадратных скобках, выберите один вариант там, где их два.

— Проверьте поиском, что символов «{{» не осталось.

— Отправьте так, как описано в разделе «Отправка» соответствующего документа.

Проценты или договорная неустойка

Для требования договорной неустойки вместо процентов по статье 395 ГК РФ согласованно измените в файле 16 название, правовое основание, расчёт, цену иска, просительную часть и перечень приложений. Проверьте пункт 4 статьи 395 ГК РФ. Файл 14 предназначен для процентов по статье 395 ГК РФ; расчёт договорной неустойки составьте отдельно по условиям договора.

Реквизиты индивидуального предпринимателя

Если Истец — индивидуальный предприниматель, вместо наименования и адреса указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения), а также номера телефонов, факсов, адреса электронной почты — п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.

Если Ответчик — индивидуальный предприниматель: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы (если известно) и один из идентификаторов (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения) — п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ.

Перед подачей иска проверьте применимый досудебный порядок, даты направления и истечения срока ожидания. Срок ответа, назначенный в претензии, учитывайте отдельно от срока ожидания перед обращением в суд. Сведения и утверждения иска должны соответствовать обстоятельствам и подтверждающим документам.